

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2751/2537

นางกองศรี สายยุทธ

โจทก์

นายผัน เกษตรสิงห์หรือเลิศพันธ์

จำเลย

นายผัน เกษตรสิงห์หรือเลิศพันธ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ทุนทรัพย์ ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ฎีกาจำเลยบางข้อเป็น ปัญหาข้อเท็จจริง บางข้อมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาในศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาต้องห้าม ไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาล ชั้นฎีกาให้แก่จำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินแปลงพิพาทและจำเลย กล่าวแก้ข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และฎีกาของ จำเลยในเรื่องอายุความเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งจำเลยได้ยกขึ้นต่อสู้ในศาลชั้นต้น แล้ว โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาท ส.ค.1 เลขที่ 228 หมู่ 7ตำบลสระคู อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ 2งาน ด้านทิศเหนือของรูปแผนที่ ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2ในกรอบเส้นหมึกสีแดง เป็นของโจทก์ ให้จำเลย และบริวารส่งมอบที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ และห้ามเกี่ยวข้องอีกต่อไป ให้จำเลยใช้ค่า เสียหายแก่โจทก์ ที่ไม่ได้ทำนาปีละ 11,100 บาท นับแต่ฤดูทำนาปี 2534 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะส่งมอบที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ คำขออื่น นอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย (อันดับ 94)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 95)

คำสั่ง

คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท และจำเลยกล่าวแก้ข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ ซึ่งมีจำนวนทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ส่วนข้ออ้างเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ของจำเลยนั้น ย่อมต้องอาศัยข้อเท็จจริงเพื่อวินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย โดยจำเลยเถียงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ยุติ และต้องห้ามฎีกาเพื่อสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาจำเลย จึงมีผลอย่างเดียวกันกับการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท และจำเลยกล่าวแก้ข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ ซึ่งมีจำนวนทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ส่วนข้ออ้างเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ของจำเลยนั้น ย่อมต้องอาศัยข้อเท็จจริงเพื่อวินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย โดยจำเลยเถียงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ยุติ และต้องห้ามฎีกาเพื่อสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาจำเลย จึงมีผลอย่างเดียวกันกับการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามฎีกาตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา
ของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>